



Exp: 26-024427-0007-CO

Res. N° 2026033012

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiseis .

Recurso de amparo interpuesto por **CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS**, cédula de identidad número 1-1068-0862, a su favor y en representación de la **CLÍNICA INTEGRAL DE PSICOLOGÍA Y PSICOANÁLISIS GRUPO POÏESIS**, perteneciente a **GRUPO POÏESIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-746424, contra el **COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA**.

RESULTANDO:

1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el ocho de julio de dos mil veintiséis, Carlos Fernando Bonilla Cortés interpuso recurso de amparo contra el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Indicó que la Junta Directiva de esa corporación publicó los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, en los que se afirmó que era investigado por “acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos”, pese a que el procedimiento disciplinario número 02-2026 se hallaba en trámite y el Tribunal de Honor no había dictado resolución. Alegó que solicitó la rectificación y la identificación del origen de esa frase mediante el oficio CBC-OEM-040-2026; que los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026 acogieron parcialmente su gestión y ordenaron corregir la publicación, pero que la versión original permanecía accesible cuando promovió el amparo. Añadió que existía una situación de desprotección de expedientes clínicos psicológicos y de datos sensibles de las

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

personas usuarias de la clínica, incluidas personas menores de edad. Estimó lesionados sus derechos al honor, a la intimidad, a la autodeterminación informativa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, de petición y pronta respuesta, así como los derechos de las personas usuarias. Solicitó que se declarara con lugar el recurso, se retirara la frase, se establecieran responsabilidades, se ordenara la protección y reconstrucción de los expedientes clínicos y se impusieran las consecuencias legales correspondientes.

2.- Mediante resolución de las veintitrés horas ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiséis, se dio curso al amparo y se requirió informe a las personas titulares de la Presidencia de la Junta Directiva y de la Presidencia del Tribunal de Honor, ambas del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.

3.- Informaron bajo juramento Ivannia María Serrano Brenes, en su condición de presidenta del Colegio y de su Junta Directiva, y Andrea Cuenca Botey, como presidenta del Tribunal de Honor. La segunda manifestó que no intervino en la adopción, redacción, publicación o rectificación de los acuerdos cuestionados; que el Tribunal de Honor es un órgano distinto e independiente; que debía preservar la confidencialidad e imparcialidad del procedimiento disciplinario; y que ese Tribunal no utilizó la expresión objetada. La primera reconoció que la frase fue incluida por un error material de redacción, sin fuente documental identificable ni intención de anticipar criterio; afirmó que la gestión CBC-OEM-040-2026 no era una solicitud pura y simple, pues requería revisar antecedentes y una decisión del órgano colegiado; señaló que fue resuelta mediante los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026, comunicados antes de la interposición del amparo; e informó que, a la fecha del informe, la versión publicada ya había sido sustituida por la corregida. Solicitaron declarar sin lugar el recurso.

4.- La parte recurrente presentó manifestaciones acerca de los informes. En lo conducente, sostuvo que la rectificación material se efectuó después de que las autoridades recurridas fueron notificadas del curso, pues el metadato interno del archivo corregido consigna como fecha de creación el cuatro de agosto de dos mil veintiséis, a las trece horas trece minutos treinta y dos segundos. Reiteró que la respuesta sobre el origen de la frase fue insuficiente y que el Colegio no contestó de manera concreta lo relacionado con los expedientes clínicos. Indicó que sus observaciones no ampliaban el objeto del recurso.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado **Araya García**; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente acusa que el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica lesionó su honor, dignidad, debido proceso y presunción de inocencia al incluir y mantener públicamente, en los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, la afirmación de que era investigado por “*acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos*”, pese a que el procedimiento disciplinario número 02-2026 se encontraba pendiente de decisión ante el Tribunal de Honor; sostiene que la gestión CBC-OEM-040-2026, por medio de la cual solicitó rectificar aquella frase y conocer dónde, cómo, cuándo y por quién fue introducida, no fue atendida oportunamente ni de manera completa, pues aunque los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026 dispusieron suprimirla y sustituirla por una referencia neutra, la versión original permaneció disponible en el sitio institucional hasta después de notificado el curso de este amparo; y, finalmente, afirma que el Colegio ha omitido brindar tutela efectiva frente a la alegada pérdida de trazabilidad, retención o falta de restitución de expedientes clínicos psicológicos y datos sensibles de las personas usuarias de

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

la clínica, incluidas personas menores de edad, por lo que pretende que esta Sala ordene su localización, conservación, entrega o reconstrucción, determine las responsabilidades correspondientes e imponga las demás consecuencias de ley.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

- a) Carlos Fernando Bonilla Cortés figura como responsable sanitario y representante de la Clínica Integral de Psicología y Psicoanálisis Grupo Poësis, establecimiento de salud habilitado cuyo permiso vigente fue identificado como ARSLU-3440-06-2025 (escrito inicial y documentos adjuntos).
- b) El quince de octubre de dos mil veinte, Andrea Marcela Robles Arias celebró con Grupo Poësis S.A. un contrato de prestación de servicios profesionales; la relación concluyó el veintiocho de junio de dos mil veinticinco (escrito inicial y prueba aportada).
- c) El veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, el Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica dictó el auto de apertura del procedimiento disciplinario número 02-2026 contra el recurrente, por una eventual infracción a las normas que regulan las relaciones entre profesionales; al interponerse el amparo, el procedimiento se encontraba en trámite y sin resolución final (auto de apertura e informes rendidos bajo juramento).
- d) En la sesión ordinaria número 10-05-2026, celebrada el veinte de mayo de dos mil veintiséis, la Junta Directiva adoptó los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026. En sus antecedentes se consignó que el recurrente era investigado por “acoso y casi extorsión para exigir

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

expedientes clínicos” o una formulación sustancialmente equivalente, a la vez que se indicó que no se prejuzgaba sobre el procedimiento disciplinario. El acta que contenía esos acuerdos fue publicada en el sitio institucional del Colegio (acta de la sesión, acuerdos e informe rendido bajo juramento).

- e) Por gestión recibida el doce de junio de dos mil veintiséis e identificada como CBC-OEM-040-2026, el recurrente cuestionó aquella expresión, pidió su rectificación y solicitó que se indicara dónde, cómo, cuándo y por quién había sido introducida (gestión y acuerdo JD.CPPCR-473-2026).
- f) En la sesión del diecisiete de junio de dos mil veintiséis, la Junta Directiva adoptó los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026. En este último acogió parcialmente la gestión, reconoció que la expresión objetada no constaba en documento alguno en poder de la Junta y que su inclusión obedeció a una formulación imprecisa, ordenó suprimirla, sustituirla por una referencia neutra y corregir la versión publicada a la brevedad; asimismo, declaró improcedente suministrar información acerca de la autoría de la formulación con sustento en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública (acuerdos citados).
- g) Los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026 fueron comunicados al recurrente el dos de julio de dos mil veintiséis, a las diez horas treinta y cuatro minutos (constancia de notificación y documentos aportados).
- h) El recurso de amparo fue presentado electrónicamente el ocho de julio de dos mil veintiséis, a la una hora un minuto cuarenta y siete segundos (registro del expediente electrónico).

- i) Al momento de interponerse el recurso, el archivo publicado en el sitio institucional todavía contenía la frase objetada; la huella digital del documento fue verificada en distintas fechas entre el dos y el siete de julio de dos mil veintiséis (constancias técnicas y documentos aportados con el escrito inicial).
- j) Mediante resolución de las veintitrés horas ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiséis, se dio curso al amparo y se requirió informe a la Presidencia de la Junta Directiva y a la Presidencia del Tribunal de Honor del Colegio (resolución de curso).
- k) Las autoridades recurridas fueron notificadas personalmente de la resolución de curso el tres de agosto de dos mil veintiséis (actas de notificación incorporadas al expediente).
- l) El archivo que contiene la versión corregida del acta consigna como metadato interno de creación el cuatro de agosto de dos mil veintiséis, a las trece horas trece minutos treinta y dos segundos; al rendirse el informe fechado cinco de agosto e incorporado el seis de agosto de dos mil veintiséis, la presidenta del Colegio afirmó bajo juramento que la sustitución ya había sido ejecutada (archivo corregido, análisis técnico e informe).
- m) La presidenta del Tribunal de Honor informó -bajo juramento- que ese órgano no utilizó en sus resoluciones ni actuaciones la expresión “acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos” y que no participó en los acuerdos ni en la publicación de la Junta Directiva (informe).
- n) Mediante Sentencia N° 2026-005353, del trece de febrero de dos mil veintiséis dictada en el expediente número 26-000728-0007-CO, esta Sala declaró sin lugar un amparo promovido por el mismo recurrente relacionado con el trámite institucional de denuncias y la tutela

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

administrativa de expedientes clínicos, por considerar que la controversia requería ser dilucidada en la vía ordinaria correspondiente (copia de la sentencia y registro institucional).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

- a) Que la Junta Directiva, el Tribunal de Honor o la Fiscalía del Colegio recurrido hayan sustraído, eliminado, alterado, retenido, divulgado o mantengan bajo su custodia los expedientes clínicos cuya protección reclama la parte recurrente.
- b) Que alguna de las autoridades informantes haya publicado la identidad o los datos de salud de las personas usuarias individualizadas de modo reservado por la parte recurrente.

IV.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. El artículo 27, de la Constitución Política, garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución. Los artículos 29 y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tutelan ese derecho y, para las peticiones puras y simples, fijan como parámetro ordinario un plazo de diez días hábiles. La Ley de Regulación del Derecho de Petición, número 9097, desarrolla la garantía y excluye de su ámbito, entre otras, las solicitudes, quejas o recursos sometidos a un procedimiento específico. La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que el derecho fundamental asegura la recepción, tramitación y respuesta de la gestión, pero no impone una contestación favorable ni transforma en petición pura y simple toda actuación que una persona denomine como tal.

La calificación jurídica depende del contenido y de la función de la gestión. Constituye petición pura y simple la solicitud que puede ser atendida mediante el suministro de información preexistente o una respuesta que no exige actividad

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

sustancial de instrucción o decisión. Cuando lo pretendido requiere valorar prueba, reconstruir antecedentes, emitir un criterio técnico o jurídico, revocar o rectificar un acto, resolver un reclamo o recurso, incorporar prueba a un expediente o adoptar una decisión dentro de un procedimiento, el deber de resolver se examina desde los artículos 39 y 41, Constitucionales, y dentro de un plazo razonable, sin trasladar mecánicamente el plazo de diez días propio del artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En similar sentido, las Sentencias N° 2022-023448 y N° 2022-028758, distinguieron las solicitudes instrumentales a un procedimiento o que requieren una valoración sustantiva de las peticiones puras y simples; y la Sentencia N° 2015-007394 precisó que la necesidad de recopilar y procesar información puede incidir en el plazo razonable de respuesta.

Esta distinción evita que el amparo se convierta en una instancia revisora universal de cualquier discrepancia administrativa. El control constitucional recae sobre la existencia y oportunidad razonable de la respuesta; la corrección jurídica de lo decidido, la aplicación de las reglas de acceso al expediente y la validez del acto pertenecen, salvo arbitrariedad manifiesta o lesión directa de un derecho fundamental, a la legalidad ordinaria.

V.- EN CUANTO AL OFICIO CBC-OEM-040-2026. La gestión CBC-OEM-040-2026 presenta un contenido mixto. Por una parte, solicitaba conocer si existía un antecedente documental que explicara la frase y quién la había introducido. Por otra, pretendía que la Junta Directiva examinara el acto, determinara la impropiedad de la redacción, lo rectificara y modificara una versión de acta ya aprobada y publicada. Este segundo componente no era una petición pura y simple, sino un reclamo que exigía revisar antecedentes y adoptar una decisión del órgano colegiado. De hecho, la Junta conoció la gestión el diecisiete de junio, cinco días naturales después de su recepción, y dispuso la corrección mediante los acuerdos JD.CPPCR-472-2026 y JD.CPPCR-473-2026.

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

En cuanto al componente informativo, la autoridad comunicó que no existía en poder de la Junta un documento fuente de la expresión y resolvió que no procedía identificar su autoría al amparo del artículo 273, de la Ley General de la Administración Pública. Esa contestación fue notificada el dos de julio, antes de que el recurso fuera promovido el ocho de julio. Por consiguiente, a la fecha de interposición no existía una omisión actual de respuesta que pudiera ser reparada por esta jurisdicción. El derecho de petición no garantiza que la persona gestionante comparta la motivación o el resultado de lo resuelto, ni obliga a la Administración a producir información inexistente. La discusión acerca de si el artículo 273 citado permitía reservar los antecedentes internos, o acerca de la suficiencia y validez del acuerdo, concierne a la legalidad del acto y puede ser planteada por los mecanismos administrativos o jurisdiccionales ordinarios. Así, este extremo debe declararse sin lugar.

VI.- SOBRE EL HONOR, EL DEBIDO PROCESO Y LA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL. La Constitución Política protege la dignidad, la intimidad y el honor de la persona, así como el debido proceso y la presunción de inocencia. Una corporación pública puede informar acerca de sus actuaciones y de la existencia de procedimientos en trámite; sin embargo, debe hacerlo con objetividad, necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando la propia autoridad reconoce que aún no existe decisión del órgano competente. La libertad de información institucional no ampara la incorporación, como descripción oficial de una conducta investigada, de expresiones estigmatizantes que carecen de respaldo documental y que exceden la calificación provisional utilizada por el órgano disciplinario.

En el caso concreto, la Junta Directiva incluyó en dos acuerdos públicos que el recurrente era investigado por “*acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos*”. La expresión no era una cita atribuida a una parte ni una descripción

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

neutral del objeto del procedimiento. Fue insertada en un acto oficial, a pesar de que el Tribunal de Honor se limitó a abrir un procedimiento por una eventual infracción a las relaciones entre profesionales y no había resuelto el fondo. Tampoco existía un documento institucional que sirviera de fuente, según reconoció la propia Junta. La advertencia contenida en los acuerdos de que no se pretendía prejuzgar no neutraliza la carga peyorativa de la frase ni la apariencia de valoración oficial que generaba su publicación.

No es procedente determinar -en esta sede constitucional- una eventual responsabilidad penal o disciplinaria de las personas que intervinieron en la redacción. Basta constatar que la caracterización carecía de sustento objetivo, era innecesaria para comunicar el estado del asunto y se mantuvo accesible en el sitio oficial aun después de que la Junta acordó suprimirla. La alegada ausencia de intención de lesionar no elimina la infracción, pues la tutela del honor frente a un acto de autoridad atiende a sus efectos objetivos. En consecuencia, se produjo una lesión al honor del recurrente y a las garantías asociadas al tratamiento imparcial de un procedimiento pendiente.

VII.- CESE DE LA CONDUCTA DURANTE EL TRÁMITE DEL AMPARO. El artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que, si estando en curso el amparo se dicta una resolución que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, o si esta cesa por otra causa, el recurso se declarará con lugar a los efectos legales que resulten procedentes. Aquí, la decisión de rectificar fue adoptada y notificada antes de la interposición; no obstante, el agravio denunciado no consistía únicamente en la falta de un acuerdo de corrección, sino en la permanencia pública de la versión original. Según los elementos técnicos incorporados y el propio informe, la sustitución material ocurrió entre la notificación del curso a las autoridades recurridas, efectuada el tres de agosto, y la rendición del informe del cinco de agosto. El metadato de la versión

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

corregida ubica su creación el cuatro de agosto. Por ello, al presentarse el amparo la lesión estaba vigente y cesó solo durante su tramitación, después de notificado el curso. Procede declarar con lugar este extremo, con fundamento en el artículo 52 citado.

La estimación se dirige contra la Presidencia del Colegio y de la Junta Directiva, órgano responsable de los acuerdos y de su publicación. No alcanza a la Presidencia del Tribunal de Honor, pues no se acreditó que ese órgano hubiera utilizado la frase o participado en su difusión. Tampoco corresponde ordenar una nueva supresión, ya ejecutada, sin perjuicio del deber del Colegio de mantener disponible únicamente la versión corregida y de no presentar como conclusión institucional una responsabilidad que no haya sido declarada por el órgano competente mediante resolución firme.

VIII.- SOBRE LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS Y LOS DATOS SENSIBLES. Los datos relativos a la salud gozan de protección reforzada bajo el artículo 24, Constitucional, y la legislación de protección de datos personales. Cuando están involucradas personas menores de edad, el artículo 51, de la Constitución Política, impone una tutela especial. Sin embargo, para que el amparo prospere es indispensable identificar una acción u omisión atribuible a la autoridad recurrida que produzca, de manera directa, la amenaza o lesión. La gravedad del bien jurídico invocado no releva a la parte de acreditar ese nexo mínimo.

El expediente contiene listados y comunicaciones sobre expedientes clínicos que, según el recurrente, debieron ser restituidos o reconstruidos al finalizar una relación profesional. Esa documentación no demuestra que el Colegio, su Junta Directiva o su Tribunal de Honor hayan sustraído, eliminado, divulgado o tengan en su poder los registros. Lo pretendido es que esta Sala determine la custodia material, la responsabilidad profesional e institucional, la suficiencia de las gestiones de investigación, la competencia de los distintos órganos y las medidas

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

de restitución o reconstrucción aplicables. Tales cuestiones demandan recepción y valoración de prueba técnica, contradictorio entre las personas involucradas y aplicación de normativa sanitaria, de protección de datos, contractual y disciplinaria; exceden, por ello, el carácter sumario del amparo.

Este Tribunal ya señaló, en la Sentencia N° 2026-005353, dictada en un proceso promovido por el mismo recurrente, que la controversia relativa a la tutela administrativa dispensada a los expedientes clínicos debía discutirse en la vía ordinaria correspondiente. La individualización reservada de personas usuarias no transforma por sí sola la naturaleza del agravio ni permite atribuir al Colegio un acto de tratamiento ilegítimo que no ha sido demostrado. Quedan a salvo las vías disciplinarias, sanitarias, de protección de datos y jurisdiccionales que resulten competentes. Este extremo se declara sin lugar, manteniéndose la confidencialidad de los anexos que contienen datos sensibles.

IX.- SOBRE LAS DEMÁS PRETENSIONES. No corresponde a esta jurisdicción individualizar a las personas que redactaron o intervinieron internamente en los acuerdos para imponerles responsabilidad personal, reabrir o resolver recursos administrativos, disponer la forma en que debe valorarse la prueba dentro del procedimiento disciplinario, ni sustituir a las autoridades competentes en la reconstrucción de actuaciones. El amparo repara lesiones directas a derechos fundamentales, pero no constituye una auditoría general de toda la actuación administrativa ni una instancia para controlar la legalidad de cada decisión. Las alegaciones sobre otras comunicaciones que no fueron individualizadas como omisiones autónomas en el escrito inicial tampoco pueden incorporarse por medio de las manifestaciones posteriores. En todo lo restante, el recurso debe declararse sin lugar y así se dispone.

X.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “*Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (...)*”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “*si fueren procedentes*”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

XI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL.

Si bien el sub iudice se cursó a favor del tutelado Bonilla Cortés y de la “Clínica Integral de Psicología y Psicoanálisis Grupo Poësis”, advierto que el agravio objeto del proceso atañe únicamente al señor Bonilla Cortés, en su condición personal, de modo que el amparo debe considerarse solo a su favor. Aclarado lo

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

anterior, concurre con la estimatoria del recurso según los argumentos expuestos en el considerando VI de esta sentencia, por la afectación directa al tutelado en su condición personal; así como con las desestimatorias por los demás puntos planteados.

XII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “*forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el*

fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales...”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constata una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los

principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “*terminación anormal del proceso*”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “*únicamente para efectos de*

indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales

de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, *a priori*, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista

pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, *per se*, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o *ratio* primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

XIII.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino reparatorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

XIV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el *"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"*, aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, y únicamente contra Ivannia María Serrano Brenes, en su condición de presidenta del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y de su Junta Directiva, o contra quien ocupe ese cargo, en cuanto a la publicación y permanencia, en los acuerdos JD.CPPCR-385-2026 y JD.CPPCR-386-2026, de la expresión que señalaba que el recurrente era investigado por

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

“acoso y casi extorsión para exigir expedientes clínicos”. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Manténgase bajo reserva la documentación que contenga datos sensibles de salud o permita identificar a las personas usuarias, particularmente a las personas menores de edad. El magistrado Rueda Leal consigna razones diferentes. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.-



Fernando Castillo V.
Presidente



Fernando Cruz C.



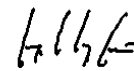
Luis Fdo. Salazar A.



Anamari Garro V.



Paul Rueda L.



Jorge Araya G.



Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO

-- Código verificador --



JEMMAKUYEFM61

EXPEDIENTE N° 26-024427-0007-CO